ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД БОЛОН ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ

2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр № Улаанбаатар хот

1.1.Төсвийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх хэсэгт заасны дагуу мөн хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1, 27.5 дахь хэсэгт заасан төрийн зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн гүйцэтгүүлэх зорилгоор нэг талаас Эрчим хүчний сайд (цаашид "Сайд" гэх), нөгөө талаас Дорноговь аймгийн Засаг дарга (цаашид "Засаг дарга" гэх) нар харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг байгуулав.

1.2.Энэ гэрээний дагуу орон нутагт төлөөлөн гүйцэтгүүлэх төрийн зарим чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээ, арга хэмжээний тоо хэмжээ, чанар, тавигдах шаардлага, зардал санхүүжилт, хугацааг гэрээний 2.1-д тодорхой тусгах бөгөөд энэхүү ажил, үйлчилгээ, арга хэмжээнд талууд харилцан тохиролцож нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

1.3. Энэхүү гэрээ нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 52 дугаар зүйлд заасан зохицуулалтад хамаарахгүй.

Хоёр. Гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаа

2.1. Гэрээ нь 2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.

Гурав. Талуудын эрх, үүрэг

3.1. Эрчим хүчний сайд энэ гэрээний дагуу дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах асуудлаар тус аймгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

3.1.2. Монгол Улсын 2026 оны төсвийн тухай хуулиар Эрчим хүчний сайдын хөрөнгө оруулалтын багцад батлагдсан Дорноговь аймагт дараах хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах;

Төслийн код	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа	
		Эхлэх	Дуусах
УТ2603000396	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10кВ-ын Ширээт дэд станц /Дорноговь, Алтанширээ сум/	2026	2027
УТ2503001035	Бүс нутгийн найдвартай цахилгаан хангамж, 1 дүгээр үе шат /Бүсүүд/	2025	2026
51505	Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 220.4 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,	2022	2026

Scanned with CamScanner

	220/110/35кВ-н дэд станц барих төсөл		

3.1.3. Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банктай хамтран тус банкны зээл, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл"-ийн бэлтгэл ажлыг хангаж, хэрэгжүүлнэ;

3.1.4. Улсын байцаагчдыг мэргэжил, арга зүй, зохион байгуулалтын удирдлагаар хангах;

3.1.5. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд эрчим хүчний хангамжийг найдвартай байлгахад хамтран ажиллах;

3.1.6. Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад шаардлагатай арга хэмжээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн авч хэрэгжүүлэх;

3.2. Дорнговь аймгийн Засаг дарга энэ гэрээний дагуу дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.2.1. Улсын төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар орон нутагт хэрэгжих эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний инженер-геологийн судалгаа, байгаль орчны үнэлгээ, ТЭЗҮ хийх, зураг төсөл боловсруулах зэрэгт шаардлагатай бодитой мэдээ, судалгааг орон нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан шуурхай гаргаж өгөх, газар олгох, чөлөөлөх, газрын гэрээний хугацаа сунгах, орон нутгийн байгууллага, иргэдтэй харьцаж асуудал шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зэргээр хууль тогтоомжийн хүрээнд бүх талын туслалцаа үзүүлж ажиллах;

3.2.2. Эрчим хүч, түүний нөөцийг ашиглах эх үүсвэр барих, шугам сүлжээ, ачаалал ихтэй дэд станцуудыг өргөтгөх шинэчлэх, шинээр баригдах болон баригдсан эрчим хүчний барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвасыг тогтоох, хамгаалалтын бүсийг мөрдөх, гарсан зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авч ажиллах, мэдээллийн санг тухай бүр шинэчилж байх;

3.2.3. Эрчим хүчний сайдын багцаас эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хэрэгжиж дууссаны дараа ашиглагч байгууллагад шилжүүлж, зохих тооцоог нийлэх арга хэмжээг тухай бүр авах;

3.2.4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, төсөвт байгууллагуудыг тоолууржуулах тухай" 144 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 111 дүгээр тушаалаар батлсан төлөвлөгөөний дагуу аймгийн төсвийн байгууллагуудыг тоолууржуулах ажлыг тусгаж хэрэгжүүлэх;

3.2.5. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос батлсан хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг хүчин төгөлдөр болсон хугацаанаас эхлэн төсвийн байгууллагуудад мөрдүүлэх арга хэмжээг авах, төлбөрийг хугацаанд нь барагдуулах;

3.2.6. Орон нутгийн өмчит эрчим хүчний үйлдвэр, компанийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, засвар, шинэчлэлт, ашиглалтад шаардлагатай хөрөнгийг төлөвлөж үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, хүндрэлтэй асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, өвлийн ачааллыг амжилттай давахад онцгойлон анхаарч, дэмжиж ажиллах;

3.2.7. Барилга, объект, орон сууцнуудын инженерийн шугам сүлжээний ашиглалтыг сайжруулах, халаалтын системээс зүй бусаар ус авах асуудлыг зогсоох, дотор халаалтын

Scanned with CamScanner

шугам хоолой, халаах хэрэгслийг угаах, нягтын шахалт хийлгэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

3.2.8. Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу өсөн нэмэгдэх хэрэглээг хангах дэд бүтцийг барьж байгуулах, нийтийн зориулалттай орон сууцны байруудыг дулаалж хэрэглэгчийн дулааны алдагдлыг бууруулах, дундын өмчлөлийн шугам сүлжээг засварлах, шинэчлэх ажлыг орон нутгийн төсөв, төлөвлөгөөнд үе шаттайгаар тусгаж хэрэгжүүлэх;

3.2.9. Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний агаарын болон кабель шугам, дэд станцын хамгаалалтын зурвасыг тогтоох, мэдээллийг орон нутгийнхаа Газрын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн сан болон Хот байгуулалтын нэгдсэн кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх, хамгаалалтын зурваст цаашид газар олгохгүй байх, олгосон газрыг чөлөөлүүлэхэд орон нутгийн холбогдох байгууллага, иргэдтэй харьцаж асуудал шийдвэрлэхэд туслах зэргээр хууль тогтоомжийн хүрээнд бүх талын дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах;

3.2.10. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн хөрөнгөөр Засаг дарга нарын 2026 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээг сайжруулахаар төлөвлөсөн ажлуудад Эрчим хүчний яамнаас бодлогын болон мэргэшлийн зөвлөгөө авч хамтран ажиллах;

3.2.11. Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2026 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад багтсан ажлуудыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн зүгээс бүх талын дэмжлэг туслалцааг үзүүлэн, хамтран ажиллах;

3.2.12. Аймаг, орон нутагт эрчим хүчний хангамжийн төрийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлж буй зохицуулах зөвлөлийг албан ажлын өрөө тасалгаа, шаардлагатай тавилга хэрэгслээр хангах, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, зохицуулах зөвлөлийг сумдад албан томилолтоор ажиллах үед тээврийн хэрэгслээр дэмжлэг үзүүлэн ажиллах;

3.2.13. Орон нутгийн дулаан хангамжид сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах, тухайлбал Улсын Их Хурлаас Засгийн газарт өгч буй “100,000 нарны дээвэр” төсөл хэрэгжүүлэх чиглэл, Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдэж буй сэргээгдэх эрчим хүчний тархмал эх үүсвэрээс үйлдвэрлэсэн илүүдэл цахилгаан эрчим хүчийг дулаан хангамжид ашиглах зорилгоор аймаг орон нутгийн дулаан хангамжийн системд Дулаан нөөцлүүр (Smart Thermal Energy Storage-TES) суурилуулах технологийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (барилга болон дулааны шугамын дулаалгыг сайжруулах, дулаан дамжуулах төвийг шинэчлэх, дулаан хангамжийн системийн гидравлик баланс тохируулга хийх зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгах);

3.2.14. Газрын гүний дулааны илрэцтэй аймгийн дулаан хангамжид газрын гүний дулааныг ашиглах зорилгоор газрын “гүний дулааны нөөцийг тогтоох суурь судалгаа”-г хийхэд дэмжлэг үзүүлэх (судалгааны ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт тусгах);

3.2.15. Эрчим хүчний яамнаас хэрэгжүүлэх сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр барих төсөлд газар олгох, чөлөөлөх, төлөвлөхөд орон нутгийн засаг захиргаагаанаас бүх талын дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах;

3.2.16. Аймаг орон нутгийн иргэд байгууллагын сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх, дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчээр шийдвэрлэх санал, санаачлагыг дэмжих;

3.2.17. Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, эрчим хүчийг хэмнэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх;

Scanned with CamScanner

3.2.18. Тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй нүүрсний уурхайнуудаас дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашиглах нүүрсийг хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлэх, үнийг тогтвортой байлгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

3.2.19. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг тогтоох;

3.2.20. Төвөгшил бага болон дунд зэргийн эрчим хүчний барилга байгууламжийг техникийн болон улсын комиссод хүлээж авахад тухайн орон нутгийн эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэр компаниудын мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулах;

3.2.21. Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн үнэлгээг хийх, эрсдэлийн ангилалд тулгуурлан хяналтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах;

3.2.22. Хяналт шалгалттай холбоотой хууль тогтоомж, эрчим хүчний хяналтын зааг харьяаллын дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах;

3.2.23. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хамтарсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх;

3.2.24. Эрчим хүчний салбарт ажиллах улсын байцаагчийн эрх олгох, цуцлахтай холбоотой асуудлыг Эрчим хүчний яаманд тавьж шийдвэрлүүлэх;

3.2.25. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн нөхцөлд халааltын зуух болон нэгдүгээр зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схемийг шинэчлэн, аваарийн нөөц эх үүсвэр/дизель станц/-тэй болох, шаардлагатай дизель түлшний нөөцийг бэлэн байлгах;

3.2.26. Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;

Дөрөв. Гэрээний биелэлтийг тайлагнах, гэрээг дүгнэх

4.1. Гэрээний биелэлтийг хавсралтын дагуу гаргаж, тайланг 12 дугаар сарын 15-ны дотор Сайдад бичгээр болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

4.2. Сайд гэрээний биелэлтийг бүтэн жилээр дүгнэж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэнэ.

4.3. Засаг даргын энэ гэрээний 5.1-д заасан хугацаанд ирүүлсэн тайланг Сайд үнэлэх;

4.4. Энэ гэрээний хүрээнд Засаг даргын зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн байгууллагын жилийн эцсийн нэгдсэн санхүүгийн болон төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний үр дүнгийн тайланг Сайд үнэлнэ. Үнэлгээнд харьяа байгууллага болон нэгжийн ажилтныг оролцуулж тайланг дүгнэх;

4.5. Шаардлагатай бол тусгайлсан мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгэх.

Тав. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

5.1. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэж энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд гэрээнд оролцогч талууд харилцан бичгээр эсхүл цахим хэлбэрээр санал тавьж, зөвшилцөн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

Scanned with CamScanner

5.2.Гэрээнд өөрчлөлт орсон тухай бүрийг баталгаажуулсан 3 хувь үйлдэж гэрээнд оролцогч талууд гарын үсэг зурж гэрээний анхны эх хувьд хавсаргаж хадгалах бөгөөд гэрээний үлдэх нэг хувийг Сайдаас санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Зургаа. Маргааныг шийдвэрлэх

6.1.Төсөл, хөтөлбөрийн өртгийг тодорхойлох, төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтийг шилжүүлэхтэй холбогдон үүсэх маргааныг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

6.2.Төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрэх үр дүн, тоо хэмжээ, хугацаа, чанартай холбогдсон маргааныг гэрээлэгч талууд зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

6.3.Талууд гэрээний үүргийг зөрчсөн бол Төсвийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

Scanned with CamScanner